

1530366-11.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Domitila Prado Manssur

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2344455/2021 - 08º D.P. BRAS, 22022576 - 08º D.P. BRAS, 6775/21/108 - 08º D.P. BRAS, 2344455 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1530366-11.2021.8.26.0228 - lauda 1
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1530366-11.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2344455/2021 - 08º D.P. BRAS, 22022576 - 08º D.P. BRAS, 6775/21/108 - 08º D.P. BRAS, 2344455 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME RODRIGUES DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Domitila Prado Manssur

VISTOS.

GUILHERME RODRIGUES DE OLIVEIRA qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, em 17 de dezembro de 2021, por volta de 20h20min, à Praça Ouvidor Pacheco e Silva, altura do número 10, Sé, nesta Cidade e Comarca da Capital, estaria trazendo consigo e guardando, para fornecimento ao consumo de terceiros, 20 (vinte) papéletes de cocaína em pó, com massa líquida total de 9,4g (nove gramas e quatro decigramas), 10 (dez) frascos de líquido incolor contendo a substância Tricloroetileno, conhecida como "lança-perfume", com volume líquido total de 80ml (oitenta mililitros), e ainda 05 (cinco) trouxinhas de fragmentos vegetais contendo a substância Tetrahydrocannabinol (THC), conhecida como "maconha", com massa líquida total de 7,9g (sete gramas e nove

decigramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diz a denúncia que policiais militares, em patrulhamento no local, conhecido como ponto de tráfico de drogas, notaram o denunciado em atitude suspeita e entregando algo a pessoa que conduzia bicicleta. Após abordagem do denunciado, durante revista pessoa, nas vestes de GUILHERME foram localizadas 20 porções de cocaína, além de R\$20,00 (vinte reais) em espécie. Em vistoria pelas imediações, os policiais militares encontraram uma bolsa contendo 10 frascos de lança perfume e 05 porções de "maconha".

A prisão em flagrante delito foi convertida em preventiva (fls.42/45). Concedida ordem em Habeas Corpus impetrado perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mediante imposição de medidas cautelares em meio aberto (HC nº 727428/SP), o alvará de soltura foi cumprido, sem impedimento, em 14 de março de 2022 (fls. 132/135).

Recebida a denúncia, em 31 de janeiro de 2022 (fls.82/83), o réu foi citado (fls. 104) e apresentou resposta a acusação (fls.113) o que não impediu o prosseguimento do feito, à míngua das hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, policiais militares e, ao final, foi interrogado o réu.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em alegações finais, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu, entendendo provados os fatos narrados na denúncia. No tocante à dosimetria, pugnou pela fixação da pena-base acima do mínimo legal ante personalidade voltada para o crime, e, ao final, manifestou-se pela concessão do direito ao recurso em liberdade.

De seu turno, a DEFESA CONSTITUIDA, sustentando insuficiência de provas, pugnou pela improcedência da ação penal, e, de forma subsidiária: 1) instauração de incidente de insanidade mental (dependência toxicológica); 2) desclassificação para o delito descrito pelo artigo 28 da Lei 11.343/06; 3) fixação da pena base no mínimo legal; 4) pronunciamento do direito ao recurso em liberdade e, 5) em caso de estabelecimento do regime inicial fechado, substituição por prisão domiciliar;

É o relatório.
DECIDO.

De proêmio, indefiro o requerimento de instauração de incidente de dependência toxicológica, a fim de verificar a inimputabilidade do réu à época dos fatos. Pedido formulado a destempo, anotado que, durante toda a instrução, inclusive na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, nenhum questionamento sobre a saúde mental do réu sequer foi ventilado. Ademais, as testemunhas afirmaram que o réu não apresentava alteração visível, por uso de entorpecentes ou álcool, e, por fim, deve ser colocado em relevo que a condição de usuário de drogas não impede a condenação do réu pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, suficientemente demonstrado.

No mérito, a análise dos elementos de prova, coligidos nas duas fases da persecução penal, permite concluir pela procedência da denúncia, ajustando-se a conduta do réu GUILHERME RODRIGUES DE OLIVEIRA ao delito descrito pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A materialidade se depreende do Boletim de Ocorrência (fls. 6/8), dos Autos de Prisão em Flagrante (fls. 1) e Exibição e Apreensão (fls.9), e dos Laudos de Constatação (fls.12/15) e de Exame Químico-toxicológico (fls.151/153), além da

prova oral produzida.

A autoria, por outro lado, pode ser creditada, tranquilamente, ao réu, não obstante negativa esboçada em juízo.

Em interrogatório judicial, o réu afirmou que no dia dos fatos, estava em situação de rua, sob o efeito de álcool, acrescentando que fazia "bicos" na região da 25 de março, como puxador. Disse que não tinha conseguido vaga em albergue para pernoitar e estava quase dormindo, quando abordado pelos policiais. Negou a posse dos entorpecentes, anotando que estava apenas com R\$20,00 (vinte reais) no bolso.

Não convence a negativa, totalmente dissociada do restante do acervo probatório.

A testemunha Edielen Garbin, policial militar, disse que estavam em patrulhamento, na Praça Ouvidor Pacheco e Silva, na região central da cidade, local de intenso tráfico de drogas, onde o réu foi avistado, com terceira pessoa, de bicicleta, a quem entregou algo, o que motivou abordagem. Ante a aproximação dos policiais, o indivíduo de bicicleta se evadiu e o réu GUILHERME foi abordado. Na ocasião foram apreendidas drogas, além de dinheiro, em espécie, e medicação para asma ("bombinha"). Esclareceu que, no local, havia barracas, mas, no momento da abordagem, somente dois indivíduos estavam lá. Por fim, esclareceu que o réu não aparentava estar sob influência de entorpecentes ou álcool.

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha, Giovane de Souza, também policial militar. Acrescentou que parte das drogas foram encontradas no bolso da calça do réu e o restante em "pochete", perto do pé dele, no interior da qual havia dinheiro e aparelho de telefone celular. Informalmente, no local, o réu GUILHERME admitiu a traficância e afirmou situação de necessidade. Por fim, disse que conhecia o réu, de ocorrências anteriores.

Os policiais militares, agentes públicos, ouvidos sem oposição de contradita e após regular compromisso, prestaram depoimentos idôneos e convincentes e não há, nos autos, sequer indício de cometimento de arbitrariedade ou intenção de incriminação falsa de inocente, o que poderia impedir o uso de suas palavras na fundamentação da sentença, condenatória no caso dos autos.

Nesse sentido:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC 73.518- 5 - Rel. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

As circunstâncias em que apreendidas as substâncias entorpecentes - embaladas individualmente - além de valor, em espécie, autorizam concluir pela mercancia ilícita, admitida pelo réu no local dos fatos.

Por tais sucessos, de rigor a condenação, nos exatos moldes da denúncia, por prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não se cogitando de posse para uso próprio, incompatível com o contexto dos fatos, diante da precária situação financeira do réu.

Passo à dosagem das penas, com observância dos artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 33.343/06

Na primeira fase, não se afirma que as circunstâncias judiciais sejam de todo desfavoráveis e se revela dolo normal à espécie. Anotado o respeito aos argumentos do MINISTÉRIO PÚBLICO, não há notícia de trânsito em julgado dos procedimentos em trâmite nas Comarcas de Lorena e Guaratingutá, a impedir consideração de tais ocorrências na dosimetria. Fixo, destarte, a pena-base no mínimo legal. Na segunda fase de dosimetria, sem circunstâncias a se considerar. Finalmente, ante a primariedade técnica (fls.25/26 e 27) e a quantidade de drogas apreendidas regular ao dolo - 20 (vinte) papéletes de cocaína, 10 (dez) frascos de lança-perfume e 05 (cinco) trouxinhas de "maconha", o que impede, ab initio, participação do réu em organização criminosa, possível a redução, em grau máximo, porque reconhecido o tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, por força de expressa determinação da C. 6ª Turma do E. STJ, em julgamento de HC coletivo n. 596 603. Penas definitivas estabelecidas em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa fixada em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do réu que permita valoração diversa.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, condenando o réu GUILHERME RODRIGUES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe as penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, diante da mencionada decisão da C. Sexta Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, na medida em que, não obstante se trate de réu tecnicamente primário, não comprovou ocupação lícita ou residência fixa, mostrando-se inadequada a benesse, mormente ao se considerar o envolvimento criminal do réu em delitos após o crime versado nestes autos.

Defiro o recurso em liberdade, à vista da ordem concedida em Habeas Corpus e do reconhecimento, por sentença, do tráfico privilegiado, sem requerimento expresso do MINISTÉRIO PÚBLICO de alteração do status libertatis.

Certifique-se a incineração da substância entorpecente apreendida. Declaro o perdimento do numerário apreendido, efeito da sentença condenatória.

Condene, ainda, o réu, ao pagamento de custas estaduais, estabelecidas em 100 UFESP(s).

Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão, providencie-se a realização de audiência admonitória, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e promova-se a liquidação da pena pecuniária e das custas estaduais impostas.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Paulo, 29 de junho de 2022.

MARIA DOMITILA PRADO MANSSUR
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA